

3. 압류재산 공매공고 내용 등기 불철저

- 「국세징수법」 제67조의2(공매공고에 대한 등기 또는 등록의 촉탁) 및 「압류재산 매각업무 요강」 제34조에 따르면 공매공고를 한 압류재산이 등기 또는 등록을 필요로 하는 경우에는 공매공고를 한 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입할 수 있도록 관계 관서에 촉탁하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 공매공고 등기일은 소액임차인의 우선변제 대항요건 충족 여부 및 배분요구 종기까지 배분요구가 필요한 채권자를 구분하는 기준일이 되므로
 - 업무수행 부점은 제3자가 공매 진행 사실을 인지할 수 있도록 공매공고 내용을 적기에 등기(등록)할 필요가 있음
- 그런데, 감사대상기간(2016. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 동안 서울동부 지역본부에서 실시한 압류재산 공매공고 내용 등기 실태를 점검한 결과
 - 체납자 000 소유 압류재산(◆◆세무서 XXXX-XXXXXX-XXX)의 경우는 2015. 11. 25. 최초 공고 이후 261일이 지난 2016. 8. 21. 에서야 공매공고 등기하는 등
 - [별표 1]과 같이 총 89건의 압류재산에 대하여 최초 공매 공고일로부터 짧게는 12일, 길게는 261일이 지나서 공매공고 등기하는 등 업무를 지연 처리한 것으로 확인됨

< 조치할 사항 >

◇ 서울동부지역본부장은 공고등기 전자촉탁제도를 활용하여 제3자가 압류재산 공매진행 사실을 인지할 수 있도록 압류재산 공매공고 등기 업무를 지연 처리하는 일이 없도록 하고 위 관련자 000 등 2명에게는 주의를 촉구하시기 바람. (주의)

[별표 1] 압류재산 공고등기 지연 명세

(단위 : 원, 일)

순번	위임관서	관리번호	체납자	최초 공고 일자 (A)	공고·등록 일자 (B)	지연일수 (B-A)
----	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------------

“ 기재 생략 ”